Tema 1

El presupuesto: concepto. Los principios presupuestarios. El ciclo presupuestario. El presupuesto por programas: concepto y fases. Terminología y desarrollo del proceso presupuestario.

Referencias Legislativas

- *Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.*
- *Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.*
- *Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.*
- *Orden HAC/641/2024, de 25 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2025.*

Guion-resumen

1. Introducción

2. El presupuesto: concepto y principios presupuestarios

2.1. Concepto

2.2. Principios presupuestarios

2.3. Clases

3. El ciclo presupuestario

3.1. La programación plurianual en la LGP

3.2. Elaboración

3.3. Aprobación

3.4. Ejecución

3.5. Control

4. El presupuesto por programas: concepto y fases. Terminología y desarrollo del proceso presupuestario

4.1. Antecedentes

4.2. Concepto

4.3. Objetivos

4.4. Programación

4.5. Presupuestación

4.6. Control

Ideas clave

Anexo

1. Introducción

El Estado, como agente de la actividad económica, actúa en la economía nacional persiguiendo determinadas metas o fines, que se plasman en el documento presupuestario, en cuanto plan concreto de actuación.

Para que el Estado pueda solventar las necesidades de orden económico y social básicamente, aumentando e intensificando la cantidad y calidad de prestación de servicios públicos a sus ciudadanos, se revela y deviene, como instrumento eficaz, el presupuesto que, a su vez, tendrá el efecto de redistribución de renta en función de la asignación de los recursos económicos según las prioridades establecidas por el Ejecutivo. Además, cualquier actuación administrativa pública en beneficio del administrado implicará generalmente un coste que, como tal, habrá de estar recogido en el presupuesto.

En este tema se abordará, en primer lugar, el concepto –definición jurídica– del presupuesto, analizando su vida, esto es, el ciclo presupuestario, con un pequeño examen de las dos técnicas actualmente más en boga, que responden a la eficacia en la asignación de los recursos económicos escasos.

2. El presupuesto: concepto y principios presupuestarios

2.1. Concepto

Con carácter práctico, puede afirmarse que el presupuesto consiste en el plan de acción de carácter temporal (generalmente anual) del grupo político gobernante, en el que se recoge el montante total de gasto a realizar, autorizado por el Legislativo, así como la estimación de los ingresos precisos para financiar o cubrir los gastos.

La definición legal es la contenida en el art. 32 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (en adelante, LGP), en el que se establece que los Presupuestos Generales del Estado constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal.

Así, el art. 2 de la LGP, establece que a los efectos de esta ley forman parte del sector público estatal:

a) La Administración General del Estado.

b) El sector público institucional estatal.

Asimismo determina que integran el sector público institucional estatal las siguientes entidades:

a) Los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los cuales se clasifican en:

   1º Organismos autónomos.

2º Entidades Públicas Empresariales.

3º Agencias Estatales.

b) Las autoridades administrativas independientes.

c) Las sociedades mercantiles estatales.

d) Los consorcios adscritos a la Administración General del Estado.

e) Las fundaciones del sector público adscritas a la Administración General del Estado.

f) Los fondos sin personalidad jurídica.

g) Las universidades públicas no transferidas.

h) Las entidades gestoras, servicios comunes y las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, así como sus centros mancomunados.

i) Cualesquiera organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado.

Los órganos con dotación diferenciada en los Presupuestos Generales del Estado que, careciendo de personalidad jurídica, no están integrados en la Administración General del Estado, forman parte del sector público estatal, regulándose su régimen económico-financiero por esta Ley, sin perjuicio de las especialidades que se establezcan en sus normas de creación, organización y funcionamiento. No obstante, su régimen de contabilidad y de control quedará sometido en todo caso a lo establecido en dichas normas, sin que les sea aplicable en dichas materias lo establecido en esta Ley.

Sin perjuicio de lo anterior, esta Ley no será de aplicación a las Cortes Generales, que gozan de autonomía presupuestaria de acuerdo con lo establecido en el art. 72 de la Constitución; no obstante, se mantendrá la coordinación necesaria para la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Por tanto, el presupuesto se compone de:

— Un estado de gastos, en el que se recogen los créditos para atender obligaciones.

— Un estado de ingresos o recursos, en el que se consignan la estimación de derechos económicos a liquidar.

Las expresiones "obligaciones" y "derechos" de contenido económico, en consecuencia, fundamentan y constituyen la razón de ser de la Hacienda Pública, como así se establece en el art. 5 LGP.

Por otra parte, la Constitución de 1978, en el Título VII "Economía y Hacienda", art. 134, número 2, determina que los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual –sin perjuicio de la prórroga automática que

ADAMS

pueda darse en el supuesto de la no aprobación de la Ley de Presupuestos antes del primer día del ejercicio económico correspondiente (1 de enero)– incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. Esta referencia constitucional viene a señalar y acotar el ámbito de los Presupuestos Generales del Estado, constituido por el sector público estatal, en el que quedarán excluidos los presupuestos de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales.

En el ámbito autonómico, la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, define los presupuestos de dichos Entes Territoriales autónomos predicando el carácter anual de los mismos, la misma periodicidad que los del Estado, integrando la totalidad de los gastos e ingresos de los Organismos y entidades que los integren, así como la consignación de los beneficios fiscales que afecten a los tributos atribuidos a las Comunidades Autónomas.

Y, finalmente, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, adopta una definición de los presupuestos de las Entidades locales coincidente con la de la LGP, afirmando en el art. 112.2 que "la Administración del Estado determinará con carácter general la estructura de los presupuestos de las entidades locales".

Las sucesivas Leyes de Presupuestos concretan el ámbito de los Presupuestos Generales del Estado, a los efectos de especificar la composición del denominado "Sector Público Estatal". Así, según la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 (prorrogados para 2025), los Presupuestos Generales del Estado se integran por:

a) Los presupuestos con carácter limitativo de las siguientes entidades:

   1. Del Estado.

   2. De los organismos autónomos.

   3. De las integrantes del Sistema de la Seguridad Social.

   4. Del resto de entidades del sector público estatal a las que resulte de aplicación el régimen de especificaciones y de modificaciones regulado en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o cuya normativa específica confiera a su presupuesto carácter limitativo.

b) Los presupuestos con carácter estimativo de las siguientes entidades:

   1. De las entidades públicas empresariales, de las sociedades mercantiles estatales, de las fundaciones del sector público estatal y del resto de entidades del sector público estatal que aplican los principios y normas de contabilidad recogidos en el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad de la empresa española, así como en sus adaptaciones y disposiciones que lo desarrollan.

   2. De los consorcios, las universidades públicas no transferidas, los fondos sin personalidad jurídica y de las restantes entidades de derecho público del sector público administrativo estatal con presupuesto estimativo.

De acuerdo con lo previsto en el art. 4.2 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, se aprueba el presupuesto de gastos de funcionamiento e inversiones de Banco de España, que se une a esta Ley.

2.2. Principios presupuestarios

Entre otros principios actualmente vigentes, incluimos:

a) **Principio de estabilidad presupuestaria**

La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.

Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural.

En relación con los sujetos a los que se refiere el art. 2.2 de esta Ley (entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y otras), se entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero (art. 3 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera).

b) **Principio de sostenibilidad financiera**

Las actuaciones de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera.

Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública, conforme a lo establecido en esta Ley y en la normativa europea. Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.

Para el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera las operaciones financieras se someterán al principio de prudencia financiera (art. 4 Ley Orgánica 2/2012).

c) **Principio de plurianualidad**

La elaboración de los Presupuestos de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se encuadrará en un marco presupuestario a medio plazo, compatible con el principio de anualidad por el que se rigen la aprobación y ejecución de los Presupuestos, de conformidad con la normativa europea (art. 5 Ley Orgánica 2/2012).

ADAMS

d) **Principio de transparencia**

La contabilidad de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, así como sus Presupuestos y liquidaciones, deberán contener información suficiente y adecuada que permita verificar su situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia. A este respecto, los Presupuestos y cuentas generales de las distintas Administraciones integrarán información sobre todos los sujetos y entidades comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley.

Corresponde al Ministerio competente en materia de Hacienda proveer la disponibilidad pública de la información económico-financiera relativa a los sujetos integrados en el ámbito de aplicación de esta Ley, con el alcance y periodicidad que se derive de la aplicación de las normas y acuerdos nacionales y de las disposiciones comunitarias.

Las Administraciones Públicas suministrarán toda la información necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley o de las normas y acuerdos que se adopten en su desarrollo, y garantizarán la coherencia de las normas y procedimientos contables, así como la integridad de los sistemas de recopilación y tratamiento de datos.

Igualmente estarán sometidas a disponibilidad pública las previsiones utilizadas para la planificación presupuestaria, así como la metodología, supuestos y parámetros en los que se basen (art. 6 Ley Orgánica 2/2012).

e) **Principio de eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos**

Las políticas de gasto público deberán encuadrarse en un marco de planificación plurianual y de programación y presupuestación, atendiendo a la situación económica, a los objetivos de política económica y al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público.

Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (art. 7 Ley Orgánica 2/2012).

f) **Principio de responsabilidad en la estabilidad presupuestaria**

Las Administraciones Públicas que incumplan las obligaciones contenidas en esta Ley, así como las que provoquen o contribuyan a producir el incumplimiento de los compromisos asumidos por España de acuerdo con la normativa europea, asumirán en la parte que les sea imputable las responsabilidades que de tal incumplimiento se hubiesen derivado.

En el proceso de asunción de responsabilidad a que se refiere el párrafo anterior se garantizará, en todo caso, la audiencia de la administración o entidad afectada.

El Estado no asumirá ni responderá de los compromisos de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones Locales y de los entes previstos en el art. 2.2 de la Ley Orgánica 2/2012 vinculados o dependientes de aquellas, sin perjuicio de las garantías financieras mutuas para la realización conjunta de proyectos específicos.

Las Comunidades Autónomas no asumirán ni responderán de los compromisos de las Corporaciones Locales ni de los entes vinculados o dependientes de estas, sin perjuicio de las garantías financieras mutuas para la realización conjunta de proyectos específicos (art. 8 Ley Orgánica 2/2012).

g) **Principio de lealtad institucional**

En el art. 9 de la Ley Orgánica 2/2012 se reconoce que las Administraciones Públicas se adecuarán en sus actuaciones al principio de lealtad institucional. Cada Administración deberá:

— Valorar el impacto que sus actuaciones, sobre las materias a las que se refiere esta Ley, pudieran provocar en el resto de Administraciones Públicas.

— Respetar el ejercicio legítimo de las competencias que cada Administración Pública tenga atribuidas.

— Ponderar, en el ejercicio de sus competencias propias, la totalidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a otras Administraciones Públicas.

— Facilitar al resto de Administraciones Públicas la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias y, en particular, la que se derive del cumplimiento de las obligaciones de suministro de información y transparencia en el marco de esta Ley y de otras disposiciones nacionales y comunitarias.

— Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que el resto de Administraciones Públicas pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias.

h) **Principio de anualidad**

La gestión del sector público estatal está sometida al régimen de presupuesto anual aprobado por las Cortes Generales y enmarcada en los límites de un escenario plurianual (art. 27.1 LGP).

i) **Principio de unidad de caja**

Entre las funciones encomendadas al Tesoro Público se encuentra servir el principio de unidad de caja mediante la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y no presupuestarias (art. 91 LGP).

j) **Principio de contabilidad**

Las entidades integrantes del sector público estatal quedan sometidas a la obligación de rendir cuentas de sus operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas, por conducto de la Intervención General de la Administración del Estado (art. 119 LGP).

k) **Principio de responsabilidad**

Las autoridades y demás personal al servicio de las Entidades que forman parte del sector público estatal que por dolo o culpa graves adopten resoluciones o realicen actos con infracción de las disposiciones de esta ley, estarán obligados a indemnizar a la Hacienda Pública estatal o, en su caso, a la respectiva entidad los daños y perjuicios que sean consecuencia de aquellos, con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que les pueda corresponder (art. 176 LGP).

l) **Principio de competencia**

Este principio nos habla de la competencia en el ciclo presupuestario de cada uno de los poderes del Estado:

— Competencias del **ejecutivo** (elaboración y ejecución): corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (art. 134.1 CE).

  También la Ley General Presupuestaria, en su art. 74 regula las competencias del Gobierno y de la Administración en cuanto a la ejecución de los Presupuestos.

— Competencias del **legislativo** (aprobación): la gestión del sector público estatal está sometida al régimen de presupuesto anual aprobado por las Cortes Generales (art. 27 LGP).

m) **Principio de control**

En su condición de supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, corresponde al Tribunal de Cuentas el control externo del sector público estatal, en

los términos establecidos en la Constitución, en su ley orgánica y en las demás leyes que regulen su competencia.

La Intervención General de la Administración del Estado ejercerá, en los términos previstos en esta ley el control interno de la gestión económica y financiera del sector público estatal, con plena autonomía respecto de las autoridades y demás entidades cuya gestión controle (art. 140 LGP).

n) **Principio de no afectación**

Los recursos del Estado, los de cada uno de sus Organismos Autónomos y los de las demás entidades integrantes del sector público estatal con presupuesto limitativo se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo que por Ley se establezca su afectación a fines determinados (art. 27.3 LGP).

o) **Principio de presupuesto bruto**

Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, sin que puedan atenderse obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo autorice de modo expreso.

Se exceptúan de la anterior disposición las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por el tribunal o autoridad competentes y las previstas en la normativa reguladora de dichos ingresos, el reembolso del coste de las garantías aportadas por los administrados para obtener la suspensión cautelar del pago de los ingresos presupuestarios, en cuanto adquiera firmeza la declaración de su improcedencia, y las participaciones en la recaudación de los tributos cuando así esté previsto legalmente.

Los importes por impagados, retrocesiones o reintegros de pagos indebidos de prestaciones económicas del Sistema de la Seguridad Social y los correspondientes a los reintegros de transferencias corrientes efectuadas entre entidades del Sistema de la Seguridad Social se imputarán al presupuesto de gastos corrientes en el ejercicio en que se reintegren, como minoración de las obligaciones satisfechas en cualquier caso.

A los efectos de este apartado se entenderá por importe íntegro el resultante después de aplicar las exenciones y bonificaciones que sean procedentes (art. 27.4 LGP).

p) **Principio de universalidad**

Los presupuestos han de contener la totalidad de los gastos y de los ingresos (art. 134 CE).

q) **Principio de unidad**

Según este principio, la totalidad de gastos e ingresos han de presentarse en un presupuesto único (art. 134 CE).

ADAMS

r) **Principio de especialidad**

Los créditos presupuestarios de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y de las entidades integrantes del sector público estatal con presupuesto limitativo se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o por las modificaciones realizadas conforme a esta Ley.

El carácter limitativo y vinculante de dichos créditos será el correspondiente al nivel de especificación con que aparezcan en aquellos.

2.3. Clases

De entre las diversas clasificaciones doctrinales que se han hecho del presupuesto, generalmente se admiten con cierta unanimidad tres específicas, que han respondido o, al menos, han intentado responder a la evolución del Estado políticamente considerado, por una parte, y, por otra, al desenvolvimiento, participación y actuación del mismo en la economía nacional.

Antes de entrar a analizar esas tres clases de presupuesto, conviene aclarar una terminología, más que clasificación en sí misma, bastante extendida, a saber: presupuesto ordinario y extraordinario. Actualmente no hay más presupuesto que el ordinario, el inicialmente aprobado por el Legislativo que, en el transcurso de un ejercicio económico, puede verse modificado con incrementos sustanciales de gastos apremiantes, cuya autorización corresponde a dicho poder al conceder créditos extraordinarios y/o suplementos de crédito mediante Ley (art. 55 LGP). Es decir, si por presupuesto extraordinario se entiende aquel que incluye determinados gastos urgentes no recogidos en el ordinario, requiriendo autorización del Legislativo, tal problema se soluciona a través de las modificaciones presupuestarias de la LGP.

2.3.1. Presupuesto clásico

Dicho presupuesto se basaba en el liberalismo económico y la ideología liberal, guiándose a través de unos principios incompatibles con la intervención económica estatal y el modelo de Estado social.

Siguiendo a SÁNCHEZ REVENGA y PASCUAL GARCÍA, podemos clasificar los principios presupuestarios elaborados por la escuela clásica en distintos grupos:

a) **Principios de carácter político**

— **Principio de competencia**. Según este principio le corresponde al poder legislativo la aprobación de los presupuestos, que son elaborados por el ejecutivo y que después este mismo poder habrá de ejecutar.

b) **Principios de carácter jurídico**

— **Principio de universalidad**. Los presupuestos han de contener la totalidad de los gastos y de los ingresos.

— **Principio de unidad**. Según este principio, la totalidad de gastos e ingresos han de presentarse en un presupuesto único. Tal unidad está claro que deberá verse en los Presupuestos Generales del Estado.

— **Principio de especialidad**. Los créditos consignados en los Presupuestos únicamente podrán gastarse en aquello para lo que se aprobaron y en la cuantía fijada por la Ley.

— **Principio de temporalidad**. Los créditos únicamente podrán gastarse en el ejercicio presupuestario para el que fueron aprobados.

— **Principio de publicidad**. Las cuentas del sector público han de ser contabilizadas y rendidas al Tribunal de Cuentas.

c) **Principios de carácter económico**

— **Principio de gasto público mínimo.** El Presupuesto clásico, inspirado en un ideario político de corte liberal, establecía que el gasto público debía de ser mínimo y únicamente afectar a las actividades que no realizara el sector privado.

— **Principio de nivelación presupuestaria.** Los gastos del Estado no podían ser superiores a los ingresos que recaudara a través de los impuestos.

— **Principio de neutralidad de la imposición.** Según ADAM SMITH, los ciudadanos debían contribuir al sostenimiento de las cargas públicas en la medida de lo posible, y con arreglo a sus respectivas capacidades, y el impuesto que cada individuo está obligado a pagar debe ser cierto y no arbitrario.

Por lo tanto, para los clásicos, la cuantía de los impuestos deberá estar en relación con la satisfacción que los ciudadanos reciben del Estado.

— **Principio de no emisión de deuda pública,** salvo para financiar inversiones autoliquidables. Los productos o rendimientos de la deuda habrían de permitir la devolución de los capitales captados del mercado, tomados a préstamo (el principal desembolsado más los intereses).

d) **Principios de carácter contable**

— **Principio del presupuesto bruto.** Los ingresos y gastos han de aparecer en el presupuesto sin deducciones.

— **Principio de unidad de caja.** Según este principio, todos los ingresos y gastos se llevarán en una caja única.

— **Principio de especificación.** Todos los gastos han de recogerse y aparecer especificados en los presupuestos, es decir, deberá indicarse concretamente a qué gastos se asignan los créditos.

ADAMS

2.3.2. Fórmulas presupuestarias de estabilización económica

Nacen con la finalidad de contrarrestar la fuerte crisis de demanda, especialmente acentuada a raíz de la depresión económica de 1929. Su principal apoyo ideológico se encuentra en la teoría keynesiana.

Se subdividen en tres:

a) **Presupuesto compensatorio**. Propugna la intervención estatal para compensar la demanda privada, utilizando el desequilibrio presupuestario o déficit público (gastos superiores a los ingresos) como medida correctora o instrumento que estabiliza la escasa demanda privada.

b) **Presupuesto cíclico**. Más incisivo que el anterior, niega el equilibrio económico en el presupuesto, postergando el equilibrio presupuestario según el período de duración del ciclo –a largo plazo–, pretendiendo alcanzar la estabilidad económica con la actuación directa y activa del Estado.

c) **Presupuesto de estabilización automática**. Supone la culminación de los dos anteriores al lograr el equilibrio presupuestario, saldado con superávit y un alto nivel de empleo, cercano al 100% (concretamente, el 96%) de la población activa, y alcanzando la flexibilidad automática, dado el efecto flexibilizador del sistema fiscal para la financiación de nuevos gastos.

2.3.3. Técnicas presupuestarias de eficacia en la asignación de recursos

Dado que los recursos de los que se dispone son insuficientes, las ideologías propugnan una asignación racional de los mismos, no solo evitando posibles despilfarros y gastos superfluos o la existencia de recursos ociosos (aquellos que, consignados en el presupuesto, no llegan a ejecutarse), sino reorientándolos y redistribuyéndolos en función de las metas, tareas y obligaciones a conseguir.

Destacan, entre estas técnicas de presupuestación, el **presupuesto por tareas,** que persigue unos objetivos concretos cuantificando los costes necesarios para su consecución, efectuando un seguimiento de las tareas, realizadas en una función pública; **el presupuesto por programas** y **el presupuesto en base cero.**

Abiertamente, nuestra Constitución se pronuncia por estas modalidades presupuestarias al indicar que el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía (art. 31.2).

Otra técnica menos relevante es la del Presupuesto Consolidado del Tesoro o Presupuesto de Caja que pretende mostrar los efectos de los programas de ingresos y gastos públicos sobre la liquidez del sistema económico.

3. El ciclo presupuestario

El ciclo presupuestario comprende las siguientes fases:

Elaboración	Por: el Ejecutivo (Gobierno). Plazo: normalmente, antes del último trimestre del año anterior.
Aprobación	Por: el Legislativo (previo examen y enmienda). Plazo: normalmente, durante el último trimestre del año anterior.
Ejecución	Por: el Ejecutivo y aquellos órganos con Secciones presupuestarias. Plazo: durante un ejercicio económico = año natural.
Control	Por: el Ejecutivo, Tribunal de Cuentas y Legislativo. Plazo: durante y con posterioridad al plazo de ejecución.

Antes de entrar en estas fases que componen el ciclo presupuestario nos referimos a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y a la programación plurianual de la que habla la Ley General Presupuestaria:

3.1. La programación plurianual en la LGP

3.1.1. Principios y reglas de programación presupuestaria

La programación presupuestaria se regirá por los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Las disposiciones legales y reglamentarias, en fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración y cualquier otra actuación de los sujetos que componen el sector público estatal que afecte a los gastos públicos, deben valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta a las disponibilidades presupuestarias y a los límites de los escenarios presupuestarios plurianuales.

3.1.2. Establecimiento de objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública (Ley Orgánica 2/2012)

En el primer semestre de cada año, el Gobierno, mediante **acuerdo** del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro competente en Hacienda y previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y de la Comisión Nacional de Administración Local en cuanto al ámbito de las mismas, fijará los **objetivos de estabilidad presupuestaria**, en términos de capacidad o necesidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, y el objetivo de deuda pública referidos a los tres ejercicios siguientes, tanto para el conjunto de Administraciones Públicas como para cada uno de sus subsectores. Dichos objetivos estarán expresados en términos porcentuales del Producto Interior Bruto nacional nominal.

ADAMS

A los efectos previstos en el párrafo anterior, antes del 1 de abril de cada año el Ministerio competente en Hacienda remitirá las respectivas propuestas de objetivos al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y a la Comisión Nacional de Administración Local, que deberán emitir sus informes en un plazo máximo de 15 días a contar desde la fecha de recepción de las propuestas en la Secretaría General del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y en la secretaría de la Comisión Nacional de Administración Local.

El acuerdo del Consejo de Ministros **incluirá el límite de gasto no financiero** del Presupuesto del Estado al que se refiere el art. 30 de esta Ley.

En cuanto a la **propuesta de fijación de objetivos**, para la fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria se tendrá en cuenta la regla de gasto recogida en el art. 12 de esta Ley y el saldo estructural alcanzado en el ejercicio inmediato anterior.

La fijación del objetivo de deuda pública será coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria establecido. Si en los supuestos previstos en el art. 13.3 se superan los límites señalados en el art. 13.1 de esta Ley, el objetivo deberá garantizar una senda de reducción de deuda pública acorde con la normativa europea.

Para la fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública se tendrán en cuenta las recomendaciones y opiniones emitidas por las instituciones de la Unión Europea sobre el Programa de Estabilidad de España o como consecuencia del resto de mecanismos de supervisión europea.

La propuesta de fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública estará acompañada de un **informe en el que se evalúe la situación económica** que se prevé para cada uno de los años contemplados en el horizonte temporal de fijación de dichos objetivos.

Este informe será elaborado por el Ministerio competente en Economía, y teniendo en cuenta las previsiones del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea. Contendrá el cuadro económico de horizonte plurianual en el que se especificará, entre otras variables, la previsión de evolución del Producto Interior Bruto, la brecha de producción, la tasa de referencia de la economía española prevista en el art. 12 de esta Ley y el saldo cíclico del conjunto de las Administraciones Públicas, distribuido entre sus subsectores.

El acuerdo del Consejo de Ministros en el que se contengan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública se remitirá a las Cortes Generales acompañado de las recomendaciones y del informe a los que se refieren los apartados 4 y 5 de este artículo. En forma sucesiva y tras el correspondiente debate en Pleno, **el Congreso de los Diputados y el Senado se pronunciarán aprobando o rechazando los objetivos** propuestos por el Gobierno.

Si aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública por el Congreso, los mismos fuesen rechazados por el Senado, dichos objetivos se someterán a nueva votación en el Pleno del Congreso, aprobándose si este los ratifica por mayoría simple.

Si son rechazados, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento.

Si el Congreso de los Diputados o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento.

Aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública por las Cortes Generales, la elaboración de los proyectos de Presupuesto de las Administraciones Públicas habrán de acomodarse a dichos objetivos.

El informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera al que se refiere el apartado 1 del presente artículo, así como los acuerdos del mismo que se dicten para la aplicación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, se publicarán para general conocimiento.

- **Reglas fiscales**

En un escenario de pandemia mundial, la Comisión Europea decidió aplicar la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020, que también se prorrogó en 2021, 2022 y 2023. Esta medida permite a los Estados miembros dejar en suspenso la senda de consolidación fiscal aprobada antes de la crisis.

En 2023, la reforma del marco de gobernanza económica, una de las prioridades de la Presidencia española del Consejo de la UE, estableció nuevas reglas de control de déficit y de la deuda.

El acuerdo garantiza una reducción gradual y sostenida del déficit y la deuda, con impacto contra-cíclico y la protección de las inversiones en ámbitos verde, digital, social y de defensa.

El pacto alcanzado por los ministros de Economía y Finanzas de la UE dará un mayor control a los países sobre su ritmo de ajuste, pero también incluye requisitos mínimos de disciplina fiscal.

El acuerdo se forjó sobre la propuesta de la presidencia española: reglas más simples, adaptadas a la realidad post-pandemia, realistas y equilibradas para reducir la deuda de forma compatible con el impulso a la inversión y el crecimiento inclusivo.

La propuesta de la Presidencia española preserva los dos elementos fundamentales de la propuesta de la Comisión Europea: se trata de reglas adaptadas a las características de cada Estado Miembro y están basadas en un único indicador, la senda de gasto.

Sobre la base de la propuesta del Ejecutivo comunitario, se han introducido a lo largo de la negociación cuatro tipos de salvaguardas para garantizar la reducción sostenida de la deuda, el impacto contracíclico, un sistema de control y supervisión de estas reglas fiscales más realista y más eficaz.

Al mismo tiempo, las normas fiscales revisadas también contribuirán a alcanzar objetivos políticos comunes a medio y largo plazo, como lograr una transición digital y ecológica justa, garantizar la seguridad energética, apoyar la autonomía estratégica abierta, abordar el cambio demográfico, reforzar la resistencia social y económica y la convergencia sostenida, y aplicar la brújula estratégica de seguridad y defensa.

En definitiva, que todo el conjunto de las reglas fiscales garantice una política económica contracíclica, el crecimiento económico inclusivo y la estabilidad en toda la Unión Europea.

Las reglas contemplan un régimen transitorio hasta 2027 que suaviza el impacto de la subida de la carga de intereses, protegiendo la capacidad de inversión.

3.1.3. Escenarios presupuestarios plurianuales y objetivo de estabilidad

Los escenarios presupuestarios plurianuales en los que se enmarcarán anualmente los Presupuestos Generales del Estado, constituyen la programación de la actividad del sector público estatal con presupuesto limitativo en la que se definirán los equilibrios presupuestarios básicos, la previsible evolución de los ingresos y los recursos a asignar a las políticas de gasto, en función de sus correspondientes objetivos estratégicos y los compromisos de gasto ya asumidos. Los escenarios presupuestarios plurianuales determinarán los límites, referidos a los tres ejercicios siguientes, que la acción de gobierno debe respetar en los casos en que sus decisiones tengan incidencia presupuestaria.

Los escenarios presupuestarios plurianuales se ajustarán al objetivo de estabilidad presupuestaria correspondiente al Estado y a la Seguridad Social de conformidad con lo establecido en el art. 15 de la Ley Orgánica 2/2012.

Los escenarios presupuestarios plurianuales serán confeccionados por el Ministerio competente en Hacienda, que dará cuenta de los mismos al Consejo de Ministros con anterioridad a la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año y, en su caso, contendrán la actualización de las previsiones contenidas en los escenarios presupuestarios aprobados en el ejercicio anterior.

Los escenarios presupuestarios plurianuales estarán integrados por un escenario de ingresos y un escenario de gastos.

El escenario de ingresos tendrá en cuenta los efectos tendenciales de la economía, los coyunturales que puedan estimarse y los derivados de cambios previstos en la normativa que los regula.

El escenario de gastos asignará los recursos disponibles de conformidad con las prioridades establecidas para la realización de las distintas políticas de gasto, teniendo en cuenta en todo caso las obligaciones derivadas de la actividad del sector público que tengan su vencimiento en el período a considerar y los compromisos de gasto existentes en el momento de su elaboración que puedan generar obligaciones con vencimiento en el período que comprenda.

3.1.4. Programas plurianuales ministeriales

Los escenarios presupuestarios plurianuales contendrán la distribución orgánica de los recursos disponibles y se desarrollarán en programas plurianuales, referidos a los tres ejercicios siguientes, y ajustados a sus previsiones y límites, en los que por centros gestores se establecerán los objetivos a conseguir y las acciones necesarias para alcanzarlos así como las dotaciones de los programas presupuestarios.

Los programas plurianuales se remitirán anualmente al Ministerio competente en Hacienda, para la elaboración de los escenarios presupuestarios plurianuales.

El programa plurianual de cada Ministerio contendrá los programas de todos los centros gestores que de él dependan y se aprobará por el Ministro. El Programa plurianual de la Seguridad Social se elaborará separadamente por el Ministro competente en Seguridad Social.

Los programas de actuación plurianual de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales y demás entidades integrantes del sector público estatal sin presupuesto limitativo, establecidos en el art. 65 de esta ley se integrarán, a efectos informativos, en los programas plurianuales de los Ministerios de que dependan funcionalmente.

El procedimiento de elaboración y la estructura de los programas plurianuales y de actuación plurianual se establecerá por orden de la persona titular del Ministerio competente en Hacienda, en la que se determinará el plazo y la forma de remisión al Ministerio competente en Hacienda.

Los programas plurianuales establecerán su **contenido** referido a los extremos siguientes:

a) Los objetivos plurianuales expresados de forma objetiva, clara y mensurable a alcanzar en el período, estructurados por programas o grupos de programas presupuestarios.

b) La actividad a realizar para la consecución de los objetivos.

c) Los medios económicos, materiales y personales necesarios con especificación de los créditos que, para el logro de los objetivos anuales que dichos programas establezcan, se propone poner a disposición de los centros gestores del gasto responsables de su ejecución.

d) Las inversiones reales y financieras a realizar.

e) Los indicadores de ejecución asociados a cada uno de los objetivos que permitan la medición, seguimiento y evaluación del resultado en términos de eficacia, eficiencia, economía y calidad.

Los programas plurianuales deberán tener un contenido coherente con los planes sectoriales y otros programas de actuación existentes en el ámbito de cada departamento.

3.1.5. Programas plurianuales de los centros gestores

Los programas plurianuales de los distintos centros gestores del gasto se integran en el programa plurianual de cada Ministerio y se elaborarán por los titulares de los referidos centros y su contenido se ajustará al establecido para dicho programa plurianual en el art. 29.6 de esta ley.

El procedimiento de elaboración y la estructura de los programas plurianuales de los centros gestores del gasto se establecerá por orden del Ministro competente en materia de Hacienda.

3.1.6. Asignación presupuestaria y objetivos

Los Presupuestos Generales del Estado se adecuarán a los escenarios presupuestarios plurianuales y atenderán a la consecución de los objetivos que se hayan establecido en los programas plurianuales de los distintos departamentos ministeriales, con sujeción, en todo caso, a las restricciones que en orden al cumplimiento de los objetivos de política económica determine el Gobierno para el ejercicio a que se refieran.

Las asignaciones presupuestarias a los centros gestores de gasto se efectuarán tomando en cuenta, entre otras circunstancias, el nivel de cumplimiento de los objetivos en ejercicios anteriores.

Los objetivos de carácter instrumental habrán de ponerse en relación con los objetivos finales en cuya consecución participan.

3.2. Elaboración

«Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado» (art. 134.1 de la Constitución). Sin embargo, la LGP pormenoriza el procedimiento de elaboración.

Debe recordarse que la Dirección General de Presupuestos del Ministerio competente en materia de Hacienda, es el órgano principal encargado de elaborar el anteproyecto del presupuesto, integrado fundamentalmente por los estados de gastos y los estados de ingresos.

3.2.1. Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria

A) Procedimiento de elaboración

La fijación anual del límite de gasto no financiero que debe respetar el presupuesto del Estado se efectuará con la extensión y en la forma prevista en el art. 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El procedimiento por el cual se regirá la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado se establecerá por orden del Ministro competente en Hacienda, y se sujetará a las normas siguientes:

Primera. Las directrices para la distribución del gasto, estableciendo los criterios de elaboración de las propuestas de presupuestos y sus límites cuantitativos con las prioridades y limitaciones que deban respetarse, se determinarán por el Ministro de Hacienda.

Con este fin, se constituirá la Comisión de Políticas de Gasto, cuya composición se determinará por orden del Ministro de Hacienda.

La Comisión respetará la adecuación de los criterios de establecimiento de prioridades y de elaboración de las propuestas a los límites y objetivos de política presupuestaria que los presupuestos deban cumplir.

Segunda. Los Ministerios y los demás órganos del Estado con dotaciones diferenciadas en los Presupuestos Generales del Estado, remitirán al Ministerio competente en Hacienda sus correspondientes propuestas de presupuesto, ajustadas a los límites que las directrices hayan establecido.

Del mismo modo, los distintos Ministerios remitirán al Ministerio competente en Hacienda las propuestas de presupuestos de ingresos y gastos de cada uno de los organismos autónomos y otras Entidades a ellos adscritos.

El Ministerio de Sanidad enviará las propuestas de presupuesto de ingresos y de gastos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria al Ministerio competente en Hacienda que formará el anteproyecto definitivo y lo remitirá al Ministerio competente en Seguridad Social para su incorporación al de la Seguridad Social.

El Ministerio competente en Derechos Sociales enviará las propuestas de presupuesto de ingresos y de gastos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales al Ministerio competente en Hacienda que formará el anteproyecto definitivo y lo remitirá al Ministerio competente en Seguridad Social para su incorporación al de la Seguridad Social.

El Ministerio competente en Seguridad Social, con los anteproyectos elaborados por las entidades gestoras, servicios comunes y Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, formará el anteproyecto de Presupuesto de la Seguridad Social, al que se incorporarán los anteproyectos de Presupuestos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales y lo remitirá al Ministerio competente en Hacienda.

Las personas titulares de los Ministerios competentes en Seguridad Social y en Hacienda elevarán el anteproyecto de Presupuesto de la Seguridad Social al Gobierno para su aprobación.

Asimismo, los Ministerios remitirán las propuestas que contengan los presupuestos de operaciones corrientes y de operaciones de capital y financieras de las entidades públicas empresariales, de las sociedades mercantiles estatales y de las fundaciones del sector público estatal que dependan funcionalmente de cada uno de ellos, acompañadas de la documentación a que se refiere el art. 29 de esta ley.

Tercera. Las propuestas de presupuesto de gastos se acompañarán, para cada programa, de su correspondiente memoria de objetivos anuales fijados, conforme al programa plurianual respectivo, dentro de los límites que resulten alcanzables con las dotaciones previstas para cada uno de los programas.

Cuarta. En el marco de este procedimiento, por orden del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se establecerán las especificaciones propias del procedimiento de elaboración de los Presupuestos de la Seguridad Social.

El presupuesto de ingresos de la Administración General del Estado será elaborado por el Ministerio competente en Hacienda, de forma que se ajuste a la distribución de recursos de la programación plurianual prevista en el art. 29 y al cumplimiento de los objetivos de política económica establecidos por el Gobierno para el ejercicio.

Las propuestas y demás documentación necesaria para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado se formularán y tramitarán sirviéndose de los medios informáticos que establezca al efecto el Ministerio competente en Hacienda quien asimismo fijará los plazos para su presentación en la orden que establezca el procedimiento de elaboración del anteproyecto.

Corresponderá al a la persona titular del Ministerio competente en Hacienda elevar al acuerdo del Gobierno el anteproyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, integrado por el articulado con sus anexos y los estados de ingresos y de gastos, con el nivel de especificación de créditos establecido en los arts. 40 y 41 de esta ley, será remitido a las Cortes Generales antes del día 1 de octubre del año anterior al que se refiera.

Al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado se acompañará la siguiente documentación complementaria:

a) Las memorias descriptivas de los programas de gasto y sus objetivos anuales.

b) El informe de impacto de género.

c) El informe del impacto en la infancia, en la adolescencia y en la familia.

d) El informe de alineamiento de los Presupuestos Generales del Estado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

e) Un anexo con el desarrollo económico de los créditos, por centros gestores de gasto.

f) Un anexo, de carácter plurianual de los proyectos de inversión pública, que incluirá su clasificación territorial.

g) La liquidación de los presupuestos del año anterior y un avance de la liquidación del ejercicio corriente.

h) Las cuentas y balances de la Seguridad Social del año anterior.

i) Los estados consolidados de los presupuestos.

j) Un informe económico y financiero, que incluirá una explicación de los contenidos de cada presupuesto, con especificación de las principales modificaciones que presenten en relación con los vigentes.

k) Una memoria de los beneficios fiscales.

B) Entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales y fundaciones del sector público estatal

Las sociedades mercantiles estatales y las entidades públicas empresariales elaborarán un presupuesto de explotación que detallará los recursos y

dotaciones anuales correspondientes. Asimismo, formarán un presupuesto de capital con el mismo detalle. Los presupuestos de explotación y de capital se integrarán en los Presupuestos Generales del Estado.

También elaborarán presupuestos de explotación y de capital las entidades a que se refieren los párrafos g) y h) del art. 2.1, integradas en el sector público empresarial. Las referencias realizadas en este capítulo a las entidades públicas empresariales se aplicarán asimismo a las entidades expresadas en este párrafo.

Los fondos a que se refiere el art. 2.2 de esta ley y las fundaciones del sector público estatal elaborarán, igualmente, presupuestos de explotación y de capital.

Los presupuestos de explotación y de capital estarán constituidos por una previsión de la cuenta de resultados y del estado de flujos de efectivo del correspondiente ejercicio. Como anexo a dichos presupuestos se acompañará una previsión del balance de la entidad, así como la documentación complementaria que determine el Ministerio competente en Hacienda.

Las entidades remitirán los estados financieros señalados en el apartado anterior referidos, además de al ejercicio relativo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado, a la liquidación del último ejercicio cerrado y al avance de la liquidación del ejercicio corriente.

Junto con los presupuestos de explotación y de capital, se remitirá por las entidades una memoria explicativa de su contenido, de la ejecución del ejercicio anterior y de la previsión de la ejecución del ejercicio corriente.

Las entidades que deban elaborar los presupuestos de explotación y de capital con arreglo a lo dispuesto en el art. 64 de esta ley formularán, asimismo, anualmente un programa de actuación plurianual, con las excepciones contempladas en el art. 66.2 de esta ley.

El programa de actuación plurianual estará integrado por los estados financieros determinados en el art. 64 de esta ley y, junto con la documentación indicada en el apartado siguiente, reflejará los datos económico-financieros previstos para el ejercicio relativo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado y a los dos ejercicios inmediatamente siguientes, según las líneas estratégicas y objetivos definidos para la entidad.

Los programas de actuación plurianual se acompañarán de la información de carácter complementario siguiente:

a) Hipótesis de la evolución de los principales indicadores macroeconómicos que hayan servido de base para la elaboración de los programas de actuación plurianual.

b) Premisas principales del planteamiento que conforme las líneas estratégicas de la entidad.

c) Previsiones plurianuales de los objetivos a alcanzar.

d) Memoria de las principales actuaciones de la entidad.

e) Programa de inversiones.

f) Plan financiero del período que cuantificará los recursos y las fuentes externas de financiación.

g) La restante documentación que determine el Ministerio competente en Hacienda.

Los presupuestos de explotación y de capital junto con los programas de actuación plurianual se remitirán telemáticamente por las entidades a través del departamento del que dependan funcionalmente, al Ministerio competente en Hacienda. La estructura básica, la documentación complementaria de dichos documentos y el plazo de remisión se establecerá por el Ministerio competente en Hacienda y se desarrollará por cada entidad con arreglo a sus necesidades.

No están obligados a presentar el programa de actuación plurianual aquellas sociedades mercantiles estatales que, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación mercantil vigente, puedan formular balance, estados de cambios en el patrimonio neto y memoria abreviados, salvo que reciban con cargo a los Presupuestos Generales del Estado subvenciones de explotación o capital u otra aportación de cualquier naturaleza. Tampoco tendrán que presentar el programa de actuación plurianual las fundaciones del sector público estatal, las sociedades mercantiles estatales, con forma de sociedad anónima, cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado secundario oficial de valores y las entidades tenedoras de las acciones.

Las entidades públicas empresariales y otras entidades del sector público estatal, incluidas las sociedades mercantiles estatales, sometidas a la normativa mercantil en materia contable, que, ejerciendo el control sobre otras entidades sometidas a dicha normativa, formen un grupo de acuerdo con los criterios previstos en el art. 42.1 del Código de Comercio, podrán presentar sus presupuestos de explotación y de capital y, en su caso, sus programas de actuación plurianual de forma consolidada con las entidades que lo integran, relacionando las entidades objeto de presentación consolidada. Esta norma no se aplicará a aquellas sociedades mercantiles estatales que, a su vez, estén participadas mayoritariamente, de forma directa o indirecta, por otra entidad que deba elaborar los presupuestos de explotación y de capital.

No están obligados a presentar el programa de actuación plurianual de forma consolidada en el caso de que alguna de las sociedades del grupo tenga la consideración de sociedad mercantil estatal, con forma de sociedad anónima, cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado secundario oficial de valores.

Deberán presentar, en todo caso, el presupuesto de explotación y de capital y, en su caso, el programa de actuación plurianual de forma individualizada, las entidades públicas empresariales, salvo las que sean tenedoras de acciones de sociedades mercantiles estatales, con forma de sociedad anónima, cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado secundario oficial de valores, así como las fundaciones del sector público estatal, y las sociedades mercantiles estatales que soliciten con cargo a los Presupuestos Generales del Estado subvenciones de explotación o capital u otra aportación de cualquier naturaleza.

3.2.2. Orden HAC/641/2024, de 25 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2025

A) Comisiones participantes en el proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado

- **Comisión de Políticas de Gasto**

De conformidad con el art. 36 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, las directrices para la distribución del gasto, estableciendo los criterios de elaboración de las propuestas de presupuestos y sus límites cuantitativos con las prioridades y limitaciones que deban respetarse, se determinarán por la persona titular de la Vicepresidencia Cuarta del Gobierno y del Ministerio de Hacienda con arreglo a los criterios establecidos en el art. 1 de la presente Orden.

Con este fin se constituirá la Comisión de Políticas de Gasto que estará presidida por la persona titular de la Vicepresidencia Cuarta del Gobierno y del Ministerio de Hacienda y, en su ausencia, por la persona titular de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, y estará integrada por las personas titulares de los departamentos ministeriales, o, en su ausencia, por las personas titulares de las subsecretarías de los departamentos.

Actuará como Secretario no miembro, la persona titular de la Subdirección General de Política Presupuestaria.

La presidencia de la Comisión de Políticas de Gasto podrá convocar a otros gestores de gasto, así como al personal asesor que estime necesario.

- **Comisiones de Análisis de Programas**

Las Comisiones de Análisis de Programas son reuniones bilaterales entre el Ministerio de Hacienda y los distintos departamentos ministeriales en cuyo seno tiene lugar el estudio de la adecuación y validez de los programas de gasto respecto de los objetivos perseguidos por los mismos, y sus necesidades financieras, conforme a las prioridades de las políticas de gasto y dentro de las disponibilidades financieras establecidas. Asimismo, a fin de continuar avanzando en el reforzamiento del ciclo de eficacia del gasto público, e incorporando en el mismo los resultados de los procesos de revisión y evaluación del gasto público realizados en el ámbito del Sector Público Estatal por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, se realizará un seguimiento activo de las medidas adoptadas para la formulación o previsión de otras actuaciones que puedan tener encaje presupuestario. Además, todas las partidas del Presupuesto serán objeto de una revisión exhaustiva y sistemática con el objeto de actuar sobre aquellas medidas e incrementos inerciales que no estén justificados.

Se constituirá, en su caso, una Comisión de Análisis de Programas para cada uno de los departamentos ministeriales, con la siguiente composición:

a) La persona titular de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.

ADAMS

b) La persona titular de la Dirección General de Presupuestos.

c) La persona titular de la Subsecretaría del departamento ministerial.

d) El Jefe de la Oficina Presupuestaria del departamento ministerial.

Actuará como presidente de las Comisiones de Análisis de Programas la persona titular de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y, en su ausencia, la persona titular de la Dirección General de Presupuestos.

El Presidente de las Comisiones de Análisis de Programas podrá convocar a otros gestores del gasto, así como al personal asesor que estime necesario.

B) Proceso de elaboración y tramitación del anteproyecto

La Dirección General de Presupuestos elaborará los estados de gastos del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2025 teniendo en cuenta las orientaciones de política económica, el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado, las prioridades formuladas por la Comisión de Políticas de Gasto, las conclusiones resultantes, en su caso, de las Comisiones de Análisis de Programas y las propuestas remitidas por los distintos centros gestores.

La Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos coordinará las propuestas de los centros directivos del Ministerio de Hacienda y de aquellos centros directivos de otros Departamentos Ministeriales con competencias en materia de ingresos para la realización de previsiones y estimaciones que han de ser tenidas en cuenta por la Dirección General de Presupuestos en la elaboración de los estados de ingresos del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2025.

Una vez elaborados los estados de gastos e ingresos, éstos se elevarán a la persona titular de la Vicepresidencia Primera del Gobierno y del Ministerio de Hacienda, quien someterá al acuerdo del Gobierno el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2025.

Con los mismos criterios, la Dirección General de Presupuestos elaborará los anteproyectos de presupuestos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales a partir de las propuestas remitidas por el Ministerio de Sanidad y por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, respectivamente. Formados ambos anteproyectos, la Dirección General de Presupuestos los enviará al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para su integración en el anteproyecto de presupuesto de la Seguridad Social.

Por su parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones unirá los anteproyectos de presupuestos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales a los del resto de las Entidades Gestoras, Tesorería General de la Seguridad Social, Gerencia de Informática de la Seguridad Social y Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, así como sus centros mancomunados para formar el anteproyecto de presupuesto de la Seguridad Social, que se

remitirá al Ministerio de Hacienda para que las personas titulares de ambos Ministerios lo eleven conjuntamente al Gobierno para su aprobación e inclusión en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

C) Documentación y plazos para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado

- **Estado, organismos autónomos, agencias estatales y resto de entidades del sector público administrativo con presupuesto limitativo**

Los centros gestores incluidos en los subsectores a que se refiere el art. 6 apartado 1.2 letras a), b), y d) de esta orden, utilizarán para la justificación de sus propuestas la documentación que se detalle en la resolución que al efecto establezca la Dirección General de Presupuestos.

Asimismo, los centros gestores incluidos en el subsector a que refiere el art. 6.1.2 letra a) de esta orden remitirán las previsiones de los grandes epígrafes de gasto para 2026 y 2027, de acuerdo con la documentación que se detalle en la resolución que al efecto establezca la Dirección General de Presupuestos.

Todos los documentos a cumplimentar por los centros gestores deberán ser remitidos a la Dirección General de Presupuestos a través de las oficinas presupuestarias. Dichas oficinas, durante todo el proceso, coordinarán y tramitarán la información elaborada por los mencionados centros, así como la que se reciba del Ministerio de Hacienda y que afecte a los mismos.

Las propuestas de los centros gestores se remitirán a la Dirección General de Presupuestos antes del 8 de julio de 2024.

Los centros gestores remitirán a la Secretaría General de Fondos Europeos, antes del 8 de julio de 2024, una relación de los proyectos de inversión y otras partidas de gasto que sean susceptibles de ser financiados con fondos de la Unión Europea.

Los documentos contenidos en el anexo IV de la presente orden relativos a los Fondos de Compensación Interterritorial, que cumplimenten las distintas comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía propio afectadas, se remitirán por éstas a la Secretaría General de Fondos Europeos antes del 8 de julio de 2024.

Dada la configuración plurianual del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y con la finalidad de dotar en el Presupuesto las asignaciones para los programas presupuestarios vinculados con el PRTR en las entidades decisoras (departamentos ministeriales responsables de un componente e inversión/reforma), desde la Dirección General de Presupuestos se podrá dictar instrucciones con el fin de solicitar información sobre la ejecución presupuestaria de dicho Plan, con antelación a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado por dicho Centro.

ADAMS

- **Seguridad Social**

El Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 remitirán a la Dirección General de Presupuestos las propuestas de presupuestos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, respectivamente, de acuerdo con la documentación que a tal efecto se establezca por dicha Dirección General, antes del 8 de julio de 2024.

Por su parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones remitirá, por los medios electrónicos y los sistemas informáticos mencionados en la disposición final segunda, al Ministerio de Hacienda las cifras del anteproyecto de presupuesto de la Seguridad Social con la estructura de programas del presupuesto del Estado, que constituyen el documento de equivalencias a que se refiere el apartado 3.1 del art. 6 de la presente orden, a través de la Sección 60, antes del 8 de julio de 2024.

Por otro lado, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones remitirá las previsiones de los grandes epígrafes de gasto para 2026 y 2027 en el ámbito de la Seguridad Social, de acuerdo con la documentación que se detalle en la resolución que al efecto establezca la Dirección General de Presupuestos, antes del 8 de julio de 2024.

Asimismo, remitirá en términos de la sección 60 el anexo de inversiones a que se refiere el artículo 37, apartado 2, letra f), de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

- **Entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal y resto de entidades del art. 2.2.b).1º de la presente Orden**

Las entidades del artículo 2.2.b).1.º de la presente orden cumplimentarán y remitirán a la Dirección General de Presupuestos, a través de la oficina presupuestaria del departamento ministerial del que dependan, o en su caso, al que estén adscritas, antes del 8 de julio de 2024, sus propuestas de presupuestos de explotación y de capital, acompañados de la memoria explicativa de sus contenidos, la ejecución de los presupuestos del año anterior y la previsión de la ejecución de los del ejercicio corriente.

Adicionalmente, estas entidades remitirán una descripción de las inversiones que vayan a realizar en el ejercicio, con expresión de los objetivos que se pretenden conseguir, así como un anexo de sus proyectos de inversión territorializados por provincias, con indicación del año en que se inicia el proyecto.

La codificación de los proyectos susceptibles de ser financiados con cargo a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia comenzará por los dígitos 68. Dado que el campo de codificación de los proyectos presenta 4 dígitos (de los que 2 van a ser utilizados para identificar los citados proyectos), en caso de ser necesario se habilitarán los dígitos 69, 70 y así sucesivamente hasta el 77, como identificadores.

Las entidades comprendidas en este apartado que deban elaborar programa de actuación plurianual conforme al artículo 65 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los remitirán conjuntamente con sus presupuestos de explotación y de capital. Estos programas reflejarán los datos económico-financieros provisionales correspondientes los ejercicios 2025, 2026 y 2027, según las líneas estratégicas y objetivos definidos para cada entidad.

Esta documentación, junto con los estados financieros complementarios, se ajustará a los formatos que se detallen en la Resolución que al efecto establezca la Dirección General de Presupuestos.

Asimismo, las entidades incluidas en el presente apartado remitirán a la Secretaría General de Fondos Europeos, antes del 8 de julio de 2024, una relación de los proyectos de inversión y otras partidas de gasto que sean susceptibles de ser financiados con fondos de la Unión Europea.

- **Consorcios, universidades públicas no transferidas, fondos sin personalidad jurídica y restantes entidades de derecho público del sector público administrativo estatal con presupuesto estimativo del art. 2.2.b).2º de la presente Orden**

Las entidades del artículo 2.2.b).2.º de la presente orden cumplimentarán y remitirán a la Dirección General de Presupuestos, a través de la oficina presupuestaria del departamento ministerial del que dependan y antes del 8 de julio de 2024, sus propuestas de presupuestos de explotación y de capital, que se incorporarán al anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, así como una memoria explicativa de sus contenidos, la ejecución de los presupuestos del ejercicio anterior y la previsión de la ejecución de los del ejercicio corriente.

Adicionalmente, remitirán una descripción de las inversiones que vayan a realizar en el ejercicio, con expresión de los objetivos que se pretenden conseguir, así como un anexo de sus proyectos de inversión territorializados por provincias, con indicación del año de inicio del proyecto.

La codificación de los proyectos susceptibles de ser financiados con cargo a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia comenzará por los dígitos 68. Dado que el campo de codificación de los proyectos presenta 4 dígitos (de los que 2 van a ser utilizados para identificar los citados proyectos), en caso de ser necesario se habilitarán los dígitos 66, 70 y así sucesivamente hasta el 77, como identificadores.

Los presupuestos de explotación y capital de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) aprobados por el Consejo Social, o en su defecto el proyecto aprobado por su Consejo de Gobierno, se unirán a los presupuestos de aquellos centros asociados a los que resulte de aplicación la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública aprobada por la Intervención General de la Administración del Estado mediante Resolución de 10 de octubre de 2018, al objeto de su incorporación de forma agregada o consolidada en los Presupuestos Generales del Estado. Adicionalmente la UNED presentará sus presupuestos de forma individualizada.



Toda la documentación anteriormente referida, junto con los estados financieros complementarios, se ajustará a los formatos que se detallen en la Resolución que al efecto establezca la Dirección General de Presupuestos.

Asimismo, las entidades incluidas en el presente apartado remitirán a la Secretaría General de Fondos Europeos, antes del 8 de julio de 2024, una relación de los proyectos de inversión y otras partidas de gasto que sean susceptibles de ser financiados con fondos de la Unión Europea.

- **Articulado del anteproyecto de Ley**

Los Ministerios deberán remitir a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, antes del 8 de julio de 2024, exclusivamente por medios electrónicos, las propuestas de normas de contenido presupuestario cuya inclusión en el articulado del anteproyecto de la Ley de Presupuestos consideren procedente, acompañadas de una memoria explicativa de la conexión del articulado propuesto con las habilitaciones de gasto, las previsiones de ingreso o la política económica del Gobierno, cuantificando, en su caso, el efecto de la norma propuesta sobre las cifras de ingresos o gastos que se han de presupuestar.

- **Informe de impacto de género**

El Informe de Impacto de Género estará constituido por tres capítulos principales referidos a la Realidad, Representación y Recursos-Resultados.

El apartado de Realidad se realizará en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística, trabajando en los indicadores más relevantes con el propósito de realizar un diagnóstico de la realidad de género en la sociedad española. El segundo apartado, relativo a la Representación, analizará la situación y representación de mujeres y hombres en la Administración General del Estado. Por último, el apartado de Recursos-Resultados estará constituido por los informes que los departamentos ministeriales remitan a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos antes del 8 de julio de 2024 analizando el impacto de género de sus programas de gasto, en los términos que se establezcan al efecto por la citada Secretaría de Estado.

Se constituirá un grupo de trabajo integrado por representantes del Ministerio de Igualdad, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, de la Dirección General de Presupuestos y de la Dirección General de Costes de Personal para conformar la redacción final del Informe del Impacto de Género, que acompañará al anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.

- **Informe del impacto en la infancia, la adolescencia y la familia**

Los departamentos ministeriales que se establezcan al efecto remitirán a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos antes del 8 de julio de 2024 un informe analizando el impacto de sus programas de gasto en la infancia, la adolescencia y la familia, en los términos que se establezcan por la citada Secretaría de Estado.

Dichos informes constituirán la base para la formulación por parte de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Informe del impacto en la infancia, la adolescencia y la familia que acompañará al anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, a cuyos efectos se constituirá un grupo de trabajo integrado por representantes del Ministerio de Juventud e Infancia, del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, de cualquier otro departamento ministerial que por las competencias en la materia establezca el Ministerio de Hacienda, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y de la Dirección General de Presupuestos.

- **Informe de alineamiento de los Presupuestos Generales del Estado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030**

Los departamentos ministeriales remitirán a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos antes del 8 de julio de 2024 un informe analizando la contribución de los programas de gasto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los términos que se establezcan al efecto por la citada Secretaría de Estado.

Dichos informes constituirán la base para la formulación por parte de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Informe de alineamiento de los Presupuestos Generales del Estado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que acompañará al anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, a cuyos efectos se constituirá un grupo de trabajo integrado por representantes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y de la Dirección General de Presupuestos.

- **Informe de alineamiento de los Presupuestos Generales del Estado con la transición ecológica (en sus dimensiones verde y marrón)**

Los departamentos ministeriales remitirán a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos antes del 8 de julio de 2024 un informe en el que se incluirá una relación de los gastos consignados en los Presupuestos Generales del Estado que contribuyan al logro de los objetivos medioambientales (dimensión verde), así como de aquellos que afecten negativamente al cumplimiento de los mismos (dimensión marrón), en los términos que se establezcan al efecto por la citada Secretaría de Estado.

Dichos informes constituirán la base para la formulación por parte de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Informe de alineamiento de los Presupuestos Generales del Estado con la transición ecológica, a cuyos efectos se constituirá un grupo de trabajo integrado por representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y de la Dirección General de Presupuestos.

- **Información presupuestaria sobre juventud.**

Los departamentos ministeriales que se establezcan al efecto remitirán a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos antes del 8 de julio de 2024 un informe analizando el impacto de sus programas de gasto en la juventud, en los términos que se establezcan por la citada Secretaría de Estado.

Dichos informes constituirán la base para la formulación por parte de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos de la información presupuestaria sobre juventud.

- **Información presupuestaria sobre el Plan de Reto Demográfico**

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico remitirá a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos antes del 8 de julio de 2024 un informe analizando el impacto de los programas de los distintos departamentos ministeriales sobre el Plan de 130 medidas frente al Reto Demográfico aprobado por el Gobierno.

3.3. Aprobación

Según el art. 134 de la CE corresponde a las Cortes Generales el examen, enmienda y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, debiendo el Gobierno presentarlos ante el Congreso de los Diputados al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.

No obstante, el art. 38 de la LGP, establece que si la Ley de Presupuestos Generales del Estado no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos iniciales del ejercicio anterior hasta la aprobación y publicación de los nuevos en el «Boletín Oficial del Estado».

La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para obligaciones que se extingan en el mismo.

La estructura orgánica del presupuesto prorrogado se adaptará, sin alteración de la cuantía total, a la organización administrativa en vigor en el ejercicio en que el presupuesto deba ejecutarse.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda, acordará los criterios para instrumentar la aplicación de los apartados anteriores.

En ambas Cámaras el Proyecto de Ley goza de preferencia en la tramitación con respecto a los demás trabajos de las mismas. También constituye dicho Proyecto una especialización en el procedimiento legislativo que tienen establecidas las Cámaras.

Según el art. 134 de la Constitución, habrá de tener en cuenta que toda proposición o enmienda que suponga un incremento de los créditos para gastos o una disminución de los ingresos requerirá, para su tramitación la conformidad del Gobierno.

Concluido el proceso parlamentario, se aprueban los presupuestos como una Ley ordinaria sin necesidad de las mayorías cualificadas recogidas en los Reglamentos de las Cámaras para otras disposiciones.

La Ley de Presupuestos es de carácter anual y **no puede crear tributos**. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.

3.4. Ejecución

Corresponde a los Ministros y a los titulares de los demás órganos del Estado con dotaciones diferenciadas en los Presupuestos Generales del Estado aprobar y comprometer los gastos propios de sus presupuestos, salvo los casos reservados por la Ley a la competencia del Consejo de Ministros, así como reconocer las obligaciones económicas correspondientes, e interesar del Ordenador general de pagos del Estado la realización de los correspondientes pagos.

Asimismo, corresponderá a los Ministros, fijar los límites por debajo de los cuales las citadas competencias corresponderán, en su ámbito respectivo, a los Secretarios de Estado y Subsecretario del departamento.

Con la misma salvedad legal, compete a los presidentes o directores de los organismos autónomos del Estado y a los de las entidades integrantes del sector público estatal con presupuesto limitativo la aprobación y compromiso del gasto, así como el reconocimiento y el pago de las obligaciones.

Compete a los directores de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, la aprobación y el compromiso del gasto y el reconocimiento de la obligación, e interesar del Ordenador general de Pagos de la Seguridad Social la realización de los correspondientes pagos.

Las facultades a que se refieren los anteriores números podrán desconcentrarse mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, o ser objeto de delegación en los términos establecidos reglamentariamente.

Los órganos de los departamentos ministeriales, de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, competentes para la suscripción de convenios de colaboración o contratos-programa con otras Administraciones públicas o con entidades públicas o privadas, necesitarán autorización del Consejo de Ministros cuando el importe del gasto que de aquéllos se derive, sea superior a doce millones de euros.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no resultará de aplicación a los convenios que formalicen los compromisos financieros de créditos gestionados por las Comunidades Autónomas de conformidad con el art. 86 de esta Ley.

Asimismo, las modificaciones de convenios de colaboración o contratos-programa autorizados por el Consejo de Ministros conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, requerirán la autorización del mismo órgano cuando impliquen una alteración del importe global del gasto, del concreto destino del mismo o, en su caso, de los calendarios que se hubiesen establecido para la amortización o devolución de activos financieros.

También requerirán la previa autorización del Consejo de Ministros a que hace referencia el presente artículo aquellos acuerdos que tengan por objeto la resolución de convenios de colaboración o contratos-programa cuya suscripción o modificación hubiera sido autorizada por dicho órgano conforme a lo dispuesto en los párrafos anteriores, con independencia del momento en que dichos negocios jurídicos hubieran sido suscritos.

La autorización del Consejo de Ministros implicará la aprobación del gasto que se derive del convenio o contrato-programa.

Con carácter previo a la suscripción de cualquier convenio o contrato-programa se tramitará el oportuno expediente de gasto, en el cual figurará el importe máximo de las obligaciones a adquirir, y en el caso de que se trate de gastos de carácter plurianual, la correspondiente distribución por anualidades. En los supuestos en que, conforme a los párrafos anteriores, resulte preceptiva la autorización del Consejo de Ministros, la tramitación del expediente de gasto se llevará a cabo antes de la elevación del asunto a dicho órgano.

Además, el art. 75 LGP establece que bajo la superior autoridad del Ministro competente en Economía, competen al Director General del Tesoro y Política Financiera las funciones de Ordenador General de pagos del Estado.

De igual forma, bajo la superior autoridad del Ministro competente en Economía, competen al Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social las funciones de Ordenador general de pagos de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social.

Las órdenes de pago se expedirán a favor del acreedor que figura en la correspondiente propuesta de pago si bien, por Orden del Ministro competente en Economía, se podrán regular los supuestos en que puedan expedirse a favor de Habilitaciones, Cajas pagadoras o Depositarías de fondos, así como entidades colaboradoras de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y otros agentes mediadores en el pago, que actuarán como intermediarias para su posterior entrega a los acreedores.

Los Ministros competentes en Economía y en Seguridad Social, en los ámbitos de sus respectivas competencias, podrán disponer la modificación o eliminación de cualquiera de los procedimientos de pago a través de intermediario señalados anteriormente.

3.5. Control

Se trata de verificar que la actuación de un órgano se acomoda a la legalidad vigente y el cumplimiento de los objetivos que se había fijado con un coste razonable.

Las clases de control son tres, determinadas por la identidad del órgano que controla sobre el ejecutor del presupuesto. Son estas:

a) **Control interno**, es el realizado por un órgano que pertenece al mismo ámbito que el controlado.

   La Intervención General de la Administración del Estado ejercerá en los términos previstos en la Ley General Presupuestaria el control interno de la gestión económica y financiera del sector público estatal, con plena autonomía respecto de las autoridades y demás entidades cuya gestión controle.

b) **Control externo**

En su condición de supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, corresponde al Tribunal de Cuentas el control externo del sector público estatal, en los términos establecidos en la Constitución, en su ley orgánica y en las demás leyes que regulen su competencia.

c) **Control político**, también es externo, realizado por las Cortes Generales.

4. El presupuesto por programas: concepto y fases. Terminología y desarrollo del proceso presupuestario

4.1. Antecedentes

Esta nueva técnica de adopción de decisiones en el campo presupuestario nació en el ámbito del sector privado.

Los antecedentes más remotos del Presupuesto por Programas datan de 1924, año en que la General Motors comenzó a utilizar el procedimiento de identificar los objetivos principales, definir los programas esenciales para estos objetivos, enumerar los recursos disponibles para cada uno de ellos y analizar sistemáticamente las posibles alternativas.

El Consejo de Producción de Guerra, a finales de 1942, decide poner en marcha un plan de control de materiales. "The Controlled Materials Plan" fue realmente el primer presupuesto de programas usado por el Gobierno Federal de EE.UU.

En agosto de 1965 el entonces presidente Lyndon Johnson extendió el Presupuesto por Programas a todas las oficinas del Gobierno Federal.

El año siguiente, 1966, marca el inicio del estudio del presupuesto y de los pasos necesarios para su implantación en diferentes países.

Por lo que a nuestro país se refiere, el camino hacia su implantación comienza con el Real Decreto 1973/1977, de 29 de julio, que crea la Comisión de Racionalización y Descentralización del Gasto Público.

En el articulado del citado Real Decreto se menciona entre las finalidades de la Comisión, la elaboración de Presupuestos por Programas.

El Real Decreto 3148/1977, de 9 de diciembre, alude a la adopción de medidas tendentes a una mejor definición de objetivos, asignación de recursos, programación, gestión y control del gasto, y una adecuada formación del personal que participa en el proceso presupuestario.

En 1977, la LGP establece que cada Departamento u Organismo autónomo fijará un sistema de objetivos que sirva de marco a su gestión presupuestaria y, de conformidad con ellos, se clasificarán los créditos por programas.

ADAMS

En los pactos de la Moncloa, firmados en 1978, la Administración "se comprometió a establecer el control en la asignación de recursos a través de Presupuestos por Programas a partir de los presupuestos para 1979, comenzando por los gastos de Sanidad y Seguridad Social, Obras Públicas y, en cuanto técnicamente sea posible, Educación".

En 1984, el Presupuesto por Programas se aplica en todos los Ministerios, si bien de una forma indicativa, por cuanto en dicho ejercicio no existía una exhaustiva clasificación funcional y de programas.

En 1985 esta técnica se aplica a los Presupuestos Generales del Estado.

4.2. Concepto

En la práctica, esta modalidad presupuestaria se reduce a la exposición y programación por cada Unidad (Centro Gestor u Organismo autónomo) de unas actividades resultantes de los fines que tiene encomendados, fijando, al efecto, unos determinados objetivos a conseguir, que se miden y cuantifican de acuerdo con unos indicadores materiales y de resultados, expresando la asignación de recursos financieros, en función de los medios humanos y materiales de los que puede disponerse.

4.3. Objetivos

Consisten en fijar las metas y los caminos alternativos para conseguirlos.

La fijación de metas u objetivos es lo fundamental en el Presupuesto por Programas. Esos objetivos pueden ser anuales o plurianuales, pero en este último caso habrá de tenerse en cuenta su formulación de forma que se haga posible la coordinación entre programa y presupuesto.

Los objetivos que implican las metas a conseguir, a veces confundidos con fines concretos o finalidades coincidentes con las funciones atribuidas por el Ordenamiento Jurídico, son elaborados por aquellos Centros Gestores, Unidades Orgánicas u Organismos autónomos a los que se asignan recursos económicos en el presupuesto.

Por consiguiente, los objetivos recogerán las opciones del poder público encaminadas a prestar servicios a la sociedad, intentando potenciar al máximo los valores individuales y sociales, aun cuando a veces presenten unos costes elevados. Ejemplos de objetivos pueden ser: incrementar la seguridad vial con la construcción de autopistas, aumentando las inversiones en carreteras en un plazo determinado de tiempo; reducir la tasa de desempleo mediante el estímulo de las medidas de fomento de empleo.

4.4. Programación

La programación implica el cálculo del impacto financiero de los programas que se han seleccionado como más adecuados en función del coste y

rentabilidad económica y social de los mismos no para un año, sino para los años que haya de durar una ejecución para cumplir los correspondientes objetivos.

En la programación se evalúan, por tanto, los distintos programas que van a permitir alcanzar los objetivos ya definidos y planificados en una etapa anterior.

4.5. Presupuestación

Es la fase de determinación individualizada y formal de los créditos necesarios para cubrir el coste de los tramos de carácter anual en su presupuesto plurianual.

Planificados los objetivos, seleccionados los programas más idóneos para alcanzarlos, no pueden realizarse si no se dispone de los medios financieros. De ahí, pues, que una vez hecha la selección de los programas, resulte imprescindible su traducción económica en el presupuesto, plasmando concretamente la asignación o dotación para cada año en el contexto y proyección anual de aquellos indicadores que cuantifiquen los objetivos en todo el proceso de programación a largo plazo.

4.6. Control

Consiste en evaluar durante la ejecución presupuestaria los costes y resultados obtenidos con las previsiones realizadas.

Es llevado a cabo a través, fundamentalmente, del establecimiento de:

a) Un sistema adecuado de información.

b) Un sistema de indicadores de realización del programa.

Dicha información tendrá como fines:

— Realizar, en forma simultánea, el seguimiento de la gestión de los programas.

— Permitir el ejercicio del control de eficacia de los programas.

— Proporcionar datos suficientes para la revisión de los objetivos a corto y medio plazo.

— Permitir la elaboración de las memorias justificativas del coste y rendimiento de los servicios públicos y la demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados, que deben unirse a la Cuenta General del Estado.

De acuerdo con estos fines, la contabilidad de programas debe suministrar información mediante el uso de indicadores físicos y financieros, de los medios y coste imputables a los programas, los recursos financieros asignados, los resultados obtenidos y su contribución al logro de los objetivos propuestos.

Respecto al segundo de los puntos que señalábamos al comienzo como necesario para el seguimiento y control del Presupuesto por Programas, es decir, un sistema de indicadores de realización del programa, conviene advertir que se trata de marcar unos indicadores o coeficientes de rendimiento que permitan

ADAMS

relacionar los consumos aplicados (mano de obra, materiales, gastos generales, etc.) con los productos obtenidos en términos de realización del objetivo señalado.

Los indicadores deben ser concretos (de ser abstractos, no sirven) y poco numerosos para evitar el establecimiento de una extensa red burocrática que los analice.

Los indicadores pueden ser también de varias clases para permitir la medición de diferentes unidades en distintos momentos.

Podemos destacar:

— **Indicadores de impacto,** que señalan los efectos de los programas emprendidos sobre los objetivos previstos (comparación resultado-objetivos que determina la eficacia de los programas). Pueden expresarse de forma cuantitativa, económica o social (indicadores sociales), a fin de determinar los efectos de los programas sobre los grupos sociales afectados (programas de redistribución de renta, construcción de viviendas de tipo social).

— **Indicadores de resultados,** que miden las cantidades o niveles alcanzados en términos de productos físicos o prestaciones de servicios realizados por la Administración.

— **Indicadores de medios**, que miden los recursos financieros y costes totales imputados a cada programa.

— **Indicadores de gestión**, que permiten comparar los medios aplicados (costes) con los resultados obtenidos, así como estos con las previsiones efectuadas, lo que determinará el grado de eficiencia en la utilización de recursos.

Ideas clave

Los Presupuestos Generales del Estado para el el año 2023, prorrogados para 2025, se integran por los presupuestos de carácter limitativo de una serie de entidades, que son:

— Del Estado.

— De los organismos autónomos.

— De las integrantes del Sistema de la Seguridad Social.

— Del resto de entidades del sector público estatal a las que resulte de aplicación el régimen de especificaciones y de modificaciones regulado en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o cuya normativa específica confiera a su presupuesto carácter limitativo.

- **Grupos en que se clasifican los principios presupuestarios elaborados por la escuela clásica**

  — **Principios de carácter político**

    - Principio de competencia.

  — **Principios de carácter jurídico**

    - Principio de universalidad.
    - Principio de unidad.
    - Principio de especialidad.
    - Principio de temporalidad.
    - Principio de publicidad.

  — **Principios de carácter económico**

    - Principio de gasto público mínimo.
    - Principio de nivelación presupuestaria.
    - Principio de neutralidad de la imposición.
    - Principio de no emisión de deuda pública, salvo para financiar inversiones autoliquidables.

  — **Principios de carácter contable**

    - Principio del presupuesto bruto.
    - Principio de unidad de caja.
    - Principio de especificación.

- **Programa plurianual de cada Ministerio**

Los escenarios presupuestarios plurianuales contendrán la distribución orgánica de los recursos disponibles y se desarrollarán en programas plurianuales, referidos a los tres ejercicios siguientes, y ajustados a sus previsiones y límites, en los que por centros gestores se establecerán los objetivos a conseguir y las acciones necesarias para alcanzarlos así como las dotaciones de los programas presupuestarios.

Los programas plurianuales se remitirán anualmente al Ministerio competente en materia de Hacienda, para la elaboración de los escenarios presupuestarios plurianuales.

El programa plurianual de cada Ministerio contendrá los programas de todos los centros gestores que de él dependan y se aprobará por el Ministro.

El Programa plurianual de la Seguridad Social se elaborará separadamente por el Ministro Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

- **Principios y reglas de programación presupuestaria**

La programación presupuestaria se regirá por los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

- **Programas plurianuales de los centros gestores**

Los programas plurianuales de los distintos centros gestores del gasto se integran en el programa plurianual de cada Ministerio y se elaborarán por los titulares de los referidos centros y su contenido se ajustará al establecido para dicho programa plurianual en el apartado 6 del art. 29 de esta ley.

El procedimiento de elaboración y la estructura de los programas plurianuales de los centros gestores del gasto se establecerá por orden del Ministro competente en materia de Hacienda.

- **Formación del anteproyecto de Presupuesto de la Seguridad Social**

El Ministerio de Sanidad enviará las propuestas de presupuesto de ingresos y de gastos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria al Ministerio competente en materia de Hacienda que formará el anteproyecto definitivo y lo remitirá al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para su incorporación al de la Seguridad Social.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 enviará las propuestas de presupuesto de ingresos y de gastos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales al Ministerio competente en materia de Hacienda, que formará el anteproyecto definitivo y lo remitirá al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para su incorporación al de la Seguridad Social.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con los anteproyectos elaborados por las entidades gestoras, servicios comunes y Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, formará el anteproyecto de Presupuesto de la Seguridad Social, al que se incorporarán los anteproyectos de Presupuestos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales y lo remitirá al Ministerio competente en materia de Hacienda.

- **Prórroga de los Presupuestos Generales del Estado**

Si la Ley de Presupuestos Generales del Estado no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos iniciales del ejercicio anterior hasta la aprobación y publicación de los nuevos en el Boletín Oficial del Estado.

La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para obligaciones que se extingan en el mismo.

La estructura orgánica del presupuesto prorrogado se adaptará, sin alteración de la cuantía total, a la organización administrativa en vigor en el ejercicio en que el presupuesto deba ejecutarse.

- **Competencias de los Presidentes de Organismos Autónomos en la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado**

Compete a los presidentes o directores de los organismos autónomos del Estado y a los de las entidades integrantes del sector público estatal con presupuesto limitativo la aprobación y compromiso del gasto, así como el reconocimiento y el pago de las obligaciones.

- **Autorización del Consejo de Ministros**

Los órganos de los departamentos ministeriales, de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, competentes para la suscripción de convenios de colaboración o contratos-programa con otras Administraciones públicas o con entidades públicas o privadas, necesitarán autorización del Consejo de Ministros cuando el importe del gasto que de aquéllos se derive, sea superior a doce millones de euros.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no resultará de aplicación a los convenios que formalicen los compromisos financieros de créditos gestionados por las Comunidades Autónomas de conformidad con el art. 86 de esta Ley.

Asimismo, las modificaciones de convenios de colaboración o contratos-programa autorizados por el Consejo de Ministros conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, requerirán la autorización del mismo órgano cuando impliquen una alteración del importe global del gasto, del concreto destino del mismo o, en su caso, de los calendarios que se hubiesen establecido para la amortización o devolución de activos financieros.

ADAMS

También requerirán la previa autorización del Consejo de Ministros a que hace referencia el presente artículo aquellos acuerdos que tengan por objeto la resolución de convenios de colaboración o contratos-programa cuya suscripción o modificación hubiera sido autorizada por dicho órgano conforme a lo dispuesto en los párrafos anteriores, con independencia del momento en que dichos negocios jurídicos hubieran sido suscritos.